

1001290-61.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Boletim de Ocorrência, comunicando o furto da motocicleta (fls. 17/18) e o auto de entrega pela autoridade policial (fl. 19) comprova que somente lhe foi entregue no dia 16.01.2019.

Por sua vez, a certidão de histórico de pontos da CNH do requerente (fl. 16) aponta diversos autos de infração, dentre os quais aqueles datados de 15.12.2018, 02.01.2019 e 04.01.2019, ou seja, durante o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Coronel Souza Ferreira, s/n.º, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001290-61.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001290-61.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Sérgio Marcos Pinheiro de Souza

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

SERGIO MARCOS PINHEIRO DE SOUZA ajuizou ação anulatória de auto de infração com pedido de tutela de urgência contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP e MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95.

Fundamento e decido.

O processo merece julgamento no estado em que se encontra, uma vez que não há necessidade da produção de outras provas, inclusive as de audiência. Assim porque, a prova documental já acostada aos autos é suficiente para demonstrar qual decisão deve ser dada aos fatos controversos.

Inicialmente, destaco que, muito embora a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não tenha oferecido contestação, não sofre os efeitos da revelia. Isso porque contra a Fazenda Pública não se aplica o efeito material da revelia, cujos interesses são indisponíveis, a teor do disposto no artigo 345, II do Código de Processo Civil.

Afasto a alegação de ilegitimidade passiva dos requeridos. Uma das pretensões do requerente é anulação do processo administrativo de cassação de seu direito de

dirigir, pretensão esta que somente pode ser direcionada ao Departamento Estadual de Trânsito. Por sua vez, o auto de infração foi lavrado pelo Município de Mogi Mirim o que, por si só, autoriza o requerente a ajuizar a presente demanda contra o órgão.

A preliminar de falta de interesse processual se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

Superadas as preliminares, passo à análise da matéria de fundo.

No mérito, o pedido é procedente.

Narra a inicial que em 13.12.2018, o requerente teve sua motocicleta Yamaha XT 660R, placa HJO 8400 furtada; que no mesmo dia foi lavrado Boletim de Ocorrência e que encontrada e capturada, foi lhe devolvida em 16.01.2019.

Relata que no período em que não esteve na posse do bem, foram impostas três multas por infração ao Código de Trânsito Brasileiro e que, após instauração de processo administrativo, ficou desobrigado de realizar o pagamento de tais multas, porém, não foram retiradas as infrações do prontuário de sua CNH, a qual foi cassada.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que no dia 13.12.2018 foi lavrado Boletim de Ocorrência, comunicando o furto da motocicleta (fls. 17/18) e o auto de entrega pela autoridade policial (fl. 19) comprova que somente lhe foi entregue no dia 16.01.2019.

Por sua vez, a certidão de histórico de pontos da CNH do requerente (fl. 16) aponta diversos autos de infração, dentre os quais aqueles datados de 15.12.2018, 02.01.2019 e 04.01.2019, ou seja, durante o período em que a motocicleta estava desaparecida. Essas infrações culminaram em inserção de 4, 5 e 5 pontos, respectivamente, no prontuário do requerente.

Por fim, o documento de fl. 20 comprova a notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir.

Ocorre que, o requerente questiona a ausência de notificação acerca das infrações que teriam ensejado a propositura do processo administrativo de suspensão da CNH e, sobre tais notificações, os requeridos não trouxeram sequer prova de postagens simples.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou “qualquer outro meio tecnológico hábil” que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). (...) 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator: Ministro GURGEL DE FÁRIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe

27/03/2020) (destaquei).

Como se vê, a autoridade que lavrou a autuação deve comprovar o envio das notificações, ainda que por meio de simples correspondência postal, para que o requisito da notificação seja cumprido.

A despeito das disposições expressas no Código de Trânsito Brasileiro, construiu-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, em observância ao princípio constitucional do devido processo legal, deve haver notificação da infração de trânsito, com abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia, oportunidade em que o proprietário pode indicar o verdadeiro condutor no momento da infração, antes da notificação de imposição de penalidade.

Para botar uma pá de cal, foi editada a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a presença de duas notificações no processo administrativo, uma relativa à autuação e outra relativa à aplicação da penalidade: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Bandeirante:

"CNH MULTAS Desbloqueio de prontuário para renovação da CNH. Cabimento. Não se desincumbiu o DETRAN do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II do CPC) do direito do impetrante. Penalidade de cassação do direito de dirigir decorrente de suposta infração cometida quando suspenso. Ausência, contudo, da dupla notificação (Súmula nº 312 do C. STJ). Sempre necessário observar os princípios do devido processo legal e ampla defesa. Falta de notificação da autuação inviabiliza a subsistência de multa e, consequentemente permite a renovação da CNH. Precedentes. Recurso provido". (TJSP; Apelação Cível 1004811-31.2017.8.26.0053; Relator (a):Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 07/12/2017). Desta forma, os requeridos não se desincumbiram de seu ônus de comprovar o disposto no art. 10, da Resolução nº182/2005 do CONTRAN e no art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, uma vez não comprovado o envio da notificação da multa para o endereço do requerente, o ato administrativo não produz efeitos. Via de consequência, o processo de suspensão da CNH não tem suporte de validade.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão dos autos de infração nº 5R0266601, 5R0272611 e 5R0272971 do prontuário da CNH do requerente e anular o processo administrativo de suspensão, instaurado pela portaria eletrônica do Detran nº 020600545919.

Sem condenação em verbas de sucumbência, em razão do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.

Itapira, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA